粉笔直播课

理论攻坚-行政法 1

（笔记）

主讲教师：郝婷婷

授课时间：2025.07.22

粉笔事考·官方微信

理论攻坚-行政法 1（笔记）

【答案汇总】

第一节 1-4：BC/B/A/CD

第二节 1-5：A/B/√/A/B

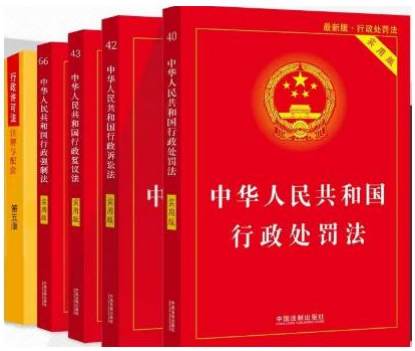
课前介绍

1. 讲义：P112-120 第一节-第二节

2. 考情：重点突出、难度中等，考查法条原文为主

3. 注意：记笔记和答疑

2014版旧大纲行政法考试内容	2024版新大纲行政法考试内容
六、道路交通安全法 （一）道交法的立法目的和适用对象 （二）车辆和驾驶人（机动车登记制度、机动车安全技术检验、特殊机动车的管理、禁止性行为、非机动车的管理，机动车驾驶人的驾驶证管理、驾驶要求） （三）道路通行条件 （四）道路通行规定，机动车、非机动车通行规定，行人和乘车人通行规定，高速公路的特别规定 （五）交通事故处理方法，交通事故认定书，交通事故争议的解决，交通事故损害赔付 七、治安管理处罚法 （一）治安管理处罚法的概念、基本原则和调整范围 （二）治安管理处罚的种类和具体适用 （三）扰乱公共秩序、妨害公共安全、侵犯人身权利和财产权利、妨害社会管理等违反治安管理的行为和处罚	二、行政法 （一）行政法的概念、特征、基本原则、行政行为 （二）行政许可法，行政强制法，行政处罚法 （三）行政复议法，行政诉讼法



【注意】本节课开始学习行政法部分的相关内容。

1. 2024 年下半年就已经启用新大纲，之前在四川统考中，行政法主要考查两部行政法领域的小法，即道交法、治安管理处罚法。新大纲公布之后，行政法部分有比较大的改动，现在考查行政法领域的一般法，如行政处罚法、行政强制法、行政许可法、行政复议法、行政诉讼法。新大纲启用后，已经考了两次，2024

年下半年和 2025 年上半年均考查新大纲部分的内容，2024 年下半年是第一次改动，所以行政法考查较多，考查了 6 道题；2025 年上半年考查了 3 道题。整体上，行政法一般考查 3-4 道题，比较重要，值得学习。

2. 行政法的考试特点是以概念性的题目为主，学习时感觉比较难，没有民法接地气，复习时觉得不好理解，但是行政法的考法与宪法类似，主要考查法律规定本身的记忆问题。比如近两次考查了行政处罚、行政复议的程序、行政诉讼的受案范围，考查法条本身，所以大家对于行政法不要有太多畏难情绪，课上跟上老师节奏，及时记忆要点。

3. 有问题可以打在公屏区，老师与助教老师会及时进行回复，但为了课程的整体节奏有可能没有办法全部回复到，如果有一些个性化的问题，课中休息 5 分钟集中答疑，或者是下节课提前 10 分钟进入教室集中答疑。

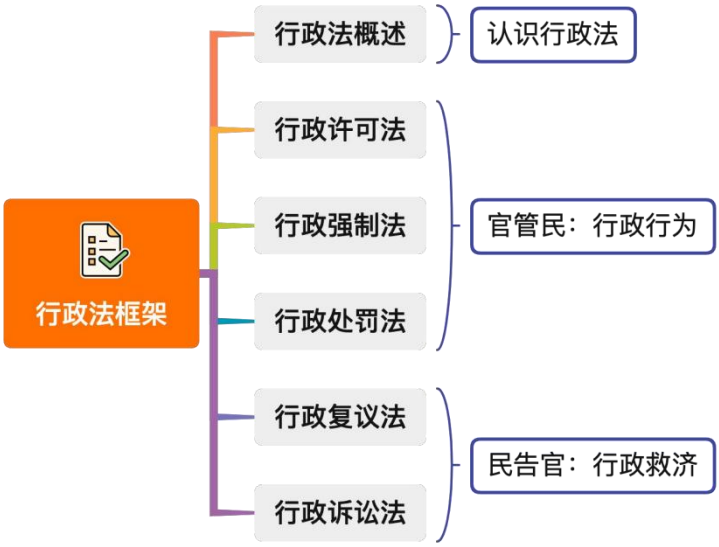
课程安排：

行政法 1：行政法概述、行政处罚

行政法 2：行政强制、行政许可

行政法 3：行政复议

行政法 4：行政诉讼



【注意】行政法框架：行政法是关于官和民之间的一部法。

1. 行政法概述：阐述的是行政法领域的一些基本内容，如什么是官、什么是

民、什么是行政行为。这个部分虽然单独出考题的概率不高，但是学习后面行政法知识点的基础，因此需要重点理解。

2. 官管民的行政行为：属于行政法部分的核心考点。包括行政处罚法、行政许可法、行政强制法，知识点比较散，但是难度不高，主要以记忆性为主，掌握课上老师梳理的考点即可。

3. 民告官的行政救济：如果对行政机关所作出的行为不服，主要有两种维权的方式，即行政复议、行政诉讼。

（1）行政复议、行政诉讼最主要的区别在于找的评理的机关不同：

①复议是行政系统内部的救济方式，对一个行政机关的行为不服，找上级行政机关评理。

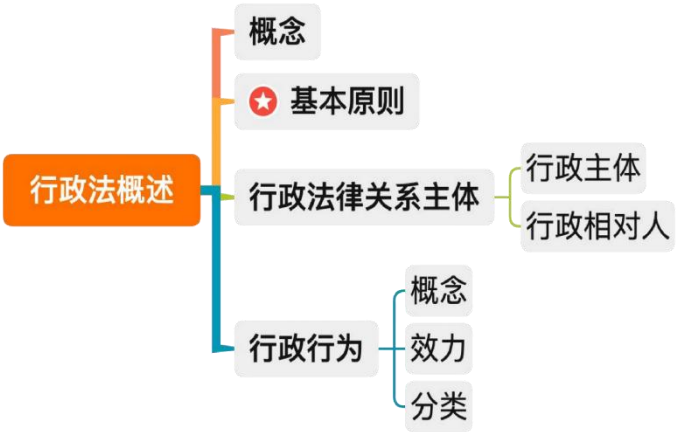
②如果把行政机关起诉到法院，这种外部的救济方式是行政诉讼。

（2）考法：以理解性为主，一般考查案例题，比如复议的范围、管辖，或者诉讼的原告、被告的确定。

4. 行政法的课程安排：共分为 4 节课，本节课行政法 1 讲解行政法概述、行政处罚；行政法 2 讲解行政强制、行政许可；行政法 3 讲解行政复议；行政法 4 讲解行政诉讼法。

01　行政法概述

【本节知识框架】



【解析】行政法概述：除了基本原则会单独出题之外，其他一般不单独出考题，但是这个部分是学习整个行政法的基础，对于行政复议和行政诉讼都是非常有必要的。这个部分的知识点难度较高，因为涉及行政法领域的一些基本概念，

课上听老师举的例子，把握考试角度。

一、行政法的概念

行政法是调整由于行政活动而发生的行政关系的法律规范的总和。

【随堂点拨】以下受行政法调整的是？

1. 公安局对参与聚众赌博的王某予以处罚。

2. 公安局与建筑公司签订装修合同。

【解析】行政法的概念：行政法是调整由于行政活动而发生的行政关系的法律规范的总和。

1. 行政活动：指官管民的活动，如粉笔偷税漏税，税务局对粉笔作出处罚决定；再如甲结婚，要到民政部门办理结婚登记，由民政部门给其颁发结婚证。

2. 行政关系：由行政活动引发的行政关系最大的特点是不平等。行政关系与民法所调整的民事关系具有很大的不同点，比如甲乙二人结婚，是发生在平等民事主体之间的，甲乙商量是否给彩礼、是否买房；但是行政关系是发生在官和民之间的，如市场监督管理局要对粉笔罚款 5000 元，粉笔不能讨价还价，行政关系最大的特点是具有不平等性。

3. 并非只要选项中出现“政府或者公安局”，其所做的所有行为都受行政法所调整。判断以下例子是否受行政法调整：

（1）公安局对参与聚众赌博的王某予以处罚：官管民的行政管理法律关系，受行政法调整。 一定要官管民的行为，且不平的

（2）公安局与建筑公司签订装修合同：受民法调整，公安局需要按时付款，如果不付款要承担违约责任。在选项当中，要看公安局到底干了什么。

二、行政法的特征

1.缺乏统一完备的实体法法典。

2.行政职权职责的统一性。

3.行政法律规范立、改、废的经常性。

4.融实体法与程序法为一体。

【解析】行政法的特征（了解即可）：

1.缺乏统一完备的实体法法典：行政法不易学习，因为行政法是所有法律科目中内容最多的一科，如学习宪法学的是《宪法》中的内容、学习民法学的是《民法典》，但是行政法目前没有统一的法典。行政机关对社会进行全面管理，涉及内容太多，目前还没有统一的行政法法典，行政法是由很多不同的小法组成的，如行政许可法、行政强制法、行政复议法、行政诉讼法，行政法较难，因为整体内容比较多。

2.行政职权职责的统一性：行政机关的权力同时也是他的责任，如法律赋予税务局收税的权力，若发现某明星偷税漏税不得睁一只眼闭一只眼，当作没看见，如果行政机关不履行职责，不作为或者乱作为，需要承担相应的法律责任。有权同时也需要受到监督，如果不好好的行使权力，就需要承担法律责任，即权责统一。

3.行政法律规范立、改、废的经常性：法律需要具有一定的稳定性，不能改动的太快，如果朝令夕改，今天公布了一个法律，明天又更改，如此百姓不知道自己能干什么，不能干什么。行政法相对民法、刑法而言，改动更频繁，因为行政机关要对社会进行全面管理，而社会与时俱进，每天都会产生很多新的情况，如网络安全、AI、无人驾驶在以往的法律规范中都不涉及，所以相比其他的法律规范，行政法律规范立、改、废是比较经常的。

4. 融实体法与程序法为一体：实体法是规定权利与义务的法；程序法是规定权利与义务实施程序的法。如行政处罚法不但规定了行政机关具备什么权力，还会有实施处罚程序的规定，所以行政法相比民法和刑法，内容比较复杂，既有实体法的内容，也有程序法的内容。比如《民法典》是典型的实体法，如果发生民事争议，关于民法的程序性规定规定在民事诉讼法中。

三、行政法的基本原则

1. 合法行政原则

2. 合理行政原则

3. 程序正当原则

4. 高效便民原则

5. 诚实守信原则

6. 权责统一原则

【解析】行政法的基本原则（重点）：若在概述部分单独出考题，考查行政法基本原则的概率最高。两种考法：

1. 考查种类：问以下属于行政法基本原则的是，在选项中会出现一些民法/刑法的基本原则，不同的法律都有自己的基本原则，记清楚，不要混淆。

2. 考查含义：给出一个概念、案例，问体现/违反的是行政法哪一基本原则，需要重点掌握行政法的六大基本原则的含义。

1. 合法行政原则（遵守现行有效的法律；依照法律授权活动）

2. 合理行政原则（公平公正原则；考虑相关因素原则；比例原则）

3. 程序正当原则（行政公开；公众参与；回避）

【解析】

1. 合法行政原则：法指白纸黑字的法，行政机关是一个执法机关，首先要遵守法律的规定，不能违反法律，所以合法行政是行政法首要的基本原则，如果连合法都做不到，高效、诚实等就更做不到。

（1）遵守现行有效的法律（法律优先）：行政机关要把法律放在第一位，若现有的法律已经有规定了，行政机关在执法时不能违反现有的法律规定，比如法律规定可以作出 500 元以下的罚款，就不能罚款 2000 元。

（2）依照法律授权活动（法律保留）：行政机关不是想干什么都能干的，其行为需要有法律的授权，法律让其干什么才能干什么，即谚语“法无授权即禁止/法无授权不可为”。法律没有授权给行政机关，行政机关就不能作出影响老百姓权利义务的决定。比如税务局给甲发驾照，明显违法，因为法律没有赋予税务局发驾照的权力。

2. 合理行政原则：

（1）“理”强调理性、公平正义，是对于行政机关更高的要求，不但要求行政机关在执法时遵守法律规定，还要符合公平正义，因为绝大多数的行政行为具有一定的裁量性。如法律通常规定“制假贩假罚款 500 元-2 万元”，在执法的时候往往有一个执法的幅度，从是否合法的角度而言，罚款 500 元或者 2 万元都不违法，但罚款具体的数额要考虑合理的问题，所以合理行政主要解决的是行政行为具有一定裁量性的问题。

（2）具体来说合理行政主要包括三个维度的要求：尤其常考比例原则，前两个简单了解即可。

①公平公正原则：强调平等，行政机关执法时，要平等地对待执法的对象，不能偏私，也不能歧视，同等条件要给予同等对待，不同情况要给予不同对待。比如交警执法查酒驾，只查私车不查公车，此时出现区别对待，不平等、不合理。

②考虑相关因素原则：相关因素指与案件有关的因素，无关因素不得考虑。如甲开车闯红灯，不能考虑开的是否是好车、其父亲是否是市长、是否有钱等与案件无关的因素，要考虑甲的违法行为是什么、造成的损害是什么，无关因素在执法时不得考虑。

③比例原则（重点）：

a. 行政机关执法的手段必须适当，要符合法律的目的，即便是为了执法，给老百姓造成的损害也要是最小的。考查概念时，若出现“手段必须适当、符合法律目的、尽量减少对百姓的损害”，对应比例原则。

b. 一般情况下，可以采用非强制手段，则不得使用强制手段；可以工作日执法，就不能夜间或者法定节假日执法，这些都是基于合理行政方面的考虑。

c. 考试常考“一刀切”：比如法律明确规定可以罚款 500 元-2 万元，但是有些行政机关懒政，没有具体情况具体分析，一律顶格处罚，从是否合法的角度看，处罚 2 万元并不违法；但是从是否合理的角度看，罚款 500 元就可以达到执法的目的，结果行政机关一律顶格处罚 2 万元，此时不符合法律的目的，手段过于激烈，而且给老百姓造成的损害太大。“一刀切”是典型的违反比例原则。对处罚 2 万元不服的，可以提起行政复议。

3. 程序正当原则：行政机关执法的程序要合法合理。

（1）行政公开：公开是对于民众知情权的保障，如“三公消费”要公开；又如行政机关作出处罚决定之前要履行告知义务，需告知处罚的事实、理由、依据，不得直接告知甲缴纳 200 元，甲也不知道原因。因为阳光是最好的防腐剂，所以要保障民众的知情权，及时公开相关的信息。

（2）公众参与：听取意见，主要强调的是行政机关在作决定时，不能一言堂，不能什么都自己说了算，要听取百姓的意见，让老百姓参与到行政执法的程序中。最典型的听取意见的形式是听证会，如水的价格、乘坐公交车的价格要上涨，将百姓聚集起来，听一听他们的意见，让他们充分发表自己的观点和看法。听取老百姓的陈述、申辩，也是听取老百姓的意见，属于公众参与。

（3）回避：主要强调的是有利害关系的工作人员需要回避，如领导派甲到某企业查制假贩假，公司的老板正好是甲的舅舅，甲作为执法人员与执法对象之间有利害关系，此时不适合执法，需要回避。

4. 前三个内容比较多，需要重点记忆；后面三个本身含义差别比较大，很好区分，了解即可。

4. 高效便民原则

行政效率：积极履行法定职责，遵守法定时限

便利当事人：减轻相对人的程序负担

5. 诚实守信原则

行政信息真实：行政机关公布的信息应当全面、准确、真实

保护公民信赖利益：行政行为不得随意撤销变更，保护相对人的信赖利益

6. 权责统一原则

行政职权和行政职责相统一

【解析】

1. 高效便民原则：

（1）高效：主要强调的是效率，行政机关要积极履行职责，遵守法定的时限。法律对于行政机关作出行政行为有很多时间的要求，如行政机关需要几天告知、几天作出决定，都有时间的要求，行政机关不得拖延。

（2）便民（便利当事人）：减轻百姓的程序负担，现在有很多便民的措施，如政务大厅、允许网上办理相关事项、一个窗口对外、让群众少跑路等。

2. 诚实守信原则：

（1）诚实：主要强调的是行政信息真实，行政机关公布的信息必须是全面、准确、真实的，不能说谎、欺骗百姓。

（2）守信：要说话算话，因为老百姓有信赖利益，相信你就要保护他，行政机关不能今天公布了一个政策，明天就反悔了。如果题干中出现“行政机关朝令夕改、出尔反尔”“行政机关今天公布了一个信息，明天又不承认了”，违反的是诚实守信原则。

3. 权责统一原则：行政机关的权力同时也是职责，对于行政机关行使权力要进行监督，若行政机关违反相关法律规定要承担法律责任，若给百姓造成损失则可以要求其赔偿。行政机关不作为或者乱作为，需要承担法律责任，即权责统一。

【连线】

1.行政机关行使自由裁量权应符合法律目的，所采取的措施和手段应当必要、适当。	程序正当原则
2.某市城市规划方案朝令夕改，一个月之内变动多次，导致一些房地产企业的项目无法正常按照既定计划开展实施。	合理行政原则
3.作出对行政相对人不利的决定时，听取他们的陈述和申辩。	诚实守信原则

【注意】

1. 行政机关行使自由裁量权应符合法律目的，所采取的措施和手段应当必要、适当：因为行政机关有裁量权，所以要求手段适当、符合法律的目的，符合比例原则，对应合理行政原则。

2. 某市城市规划方案朝令夕改，一个月之内变动多次，导致一些房地产企业的项目无法正常按照既定计划开展实施：行政机关说话不算话，朝令夕改、出尔反尔，对应诚实守信原则。

3. 作出对行政相对人不利的决定时，听取他们的陈述和申辩：听取百姓的陈述和申辩就是听取意见，强调公众参与，对应程序正当原则。

四、行政法律关系主体

（一）基本概念

行政法律关系主体亦称行政关系当事人，是指行政法律关系中权利的享有者和义务的承担者，包括行政主体和行政相对人。

行政主体是指享有国家行政权力，能以自己的名义从事行政管理活动并独立承担由此产生的法律责任的组织。

【解析】行政法律关系主体：一般不太单独出考题，但是要分清楚什么是官、什么是民，之后学复议和诉讼时要能分清楚他能不能当被告、原告。

1. 在一个行政法律关系中包括双方主体，既包括官，又包括民，官一方是行政主体，民一方是行政相对人。判断：行政法律关系的主体就是行政主体（错误），原因：行政法律关系包括双方主体，既包括官（行政主体），又包括民（行政相对人）。

2. 官：

（1）行政主体必然享有国家行政权力。如选项中出现“人大、政协、村委会、居委会、法院、检察院”都不属于行政主体，人大是权力机关；政协是爱国统一战线的组织形式；村委会、居委会不是国家机关，是基层群众性自治组织；法院、检察院是司法机关。行政主体必然享有行政权，比如政府、公安局、市场监督管理局都是典型的行政主体。

（2）行政主体是一个组织，而不是个人。如公安局的警察张某正在执法，问行政主体是谁，即该组织公安局，而不是具体的警察；又如甲对其处罚决定不服到法院起诉，起诉的是公安局，而不是某个警察。

行政相对人是指行政法律关系中与行政主体相对应的另一方当事人，即行政主体的行政行为影响其权益的个人或组织。

【随堂点拨】

某市市监局把没收的假药卖给当地某医院，该医院出售这批假药时被市卫生局发现，查实后对市市监局及医院分别进行了行政处罚。本案中的行政主体是？

【解析】民：

1. 民在行政法中是行政相对人，是与行政机关相对应的另一方当事人。比如市场监督管理局对粉笔作出了处罚决定，粉笔是行政相对人；再如行政机关给甲发驾照，甲就是行政相对人。

2. 行政主体的行政行为影响其权益的个人或组织：不能表述为“直接影响”。判断：行政相对人是受行政行为直接影响权益的个人或组织（错误），原因：不能随便加字，是“影响”，而非“直接影响”。比如粉笔要拓展业务，想盖一个高楼，盖楼需要经过规划部门的同意，假设规划局同意了粉笔盖高楼的申请，此时

旁边的甲公司认为影响采光，对规划部门的决定不服，可以到法院提起诉讼；虽然规划局的决定是直接对粉笔作出的，直接影响的是粉笔的权益，但是旁边甲公司的权益也间接受到了影响，甲公司不服，可以提起诉讼。

3. 行政相对人可以是一个个人，也可以是一个组织。

（1）比如给粉笔发营业执照或者是给甲发驾照，粉笔和甲都是行政相对人。

（2）再如某市市监局把没收的假药卖给当地某医院，该医院出售这批假药时被市卫生局发现，查实后对市市监局及医院分别进行了行政处罚。判断谁是行政主体：题干中有卫生局和市监局两个局，卫生局是高高在上的行使权力的行政主体；市监局没有在行使他的职权，是被处罚的对象，所以市监局与医院都是行政相对人。

（3）再如公安局不是任何时候都是行政主体，公安局在行使权力的时候才是行政主体，如果公安局在签订民事合同的时候是民事主体。如果公安局不给其员工缴社保，被人社局处罚，此时公安局是行政相对人。

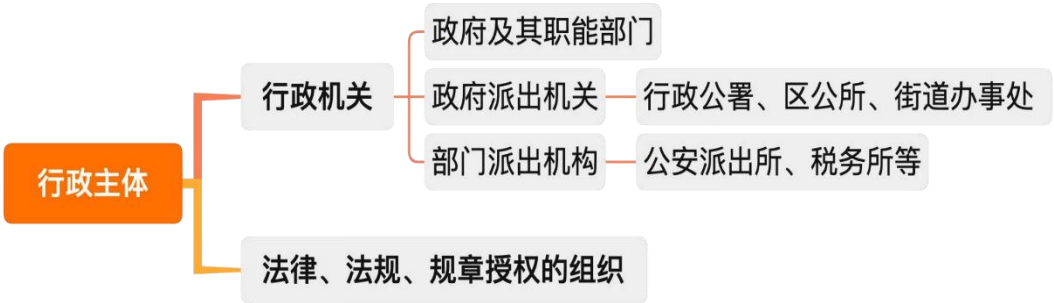
（二）行政主体的范围

考点：

①行政主体分类

②派出机关和派出机构

③被授权组织和受委托的组织



【解析】行政主体的分类（重点）：行政法中行政主体共分为两类。判断：行政主体只包括行政机关/只是行政机关（错误），原因：除了行政机关之外，还有一类是被授权的组织。

1. 行政机关：

（1）政府及其职能部门：

①政府：我国共五级人民政府，中央是国务院，省级有四川省政府，市级有成都市政府，还有区县政府、乡镇政府，是行使行政职权的主体。

②职能部门：主要指各个局，因为政府是综合性部门，不可能所有事都亲力亲为，需要一些“小弟”干具体的活，如维护社会治安需要有公安局、维护市场秩序需要有市场监督管理局、收税需要有税务局。公安局、市场监督管理局都是政府的职能部门，是典型的行政机关。

（2）行政法理论中的特殊概念：即政府派出机关、部门派出机构，需要进行区分，考试时如问街道办属于机关还是机构。

①政府派出机关：由政府本身派出，我国政府派出机关只有行政公署、区公所（前两个已经逐步退出了历史的舞台，只有部分地区还有，如新疆、内蒙古还有）、街道办事处（广泛存在，如农村县政府下面有乡政府，乡政府可以管理下面的各个村，但城市中区政府下面就再无政府，而区里有很多社区需要管理，因此在各条街道上设置了相应的街道办事处管辖街道下设的社区，街道约等于乡镇级政府。不会考查背后的原理，知道街道办是政府派出机关即可）。

②部门派出机构：

a. 由政府的职能部门各个局派出，如公安局派出派出所，税务局派出税务所。

b. 部门派出机构非常多，如司法所、市监所、环卫所、土管所，但考试最多考查派出所。

③答疑：在行政法理论当中没有管委会的规定，管委会是政府派出机构，不是政府派出机关或者部门派出机构。业委会也不属于行政机关，是业主自己组成的；行政机关首先是国家机关，享有国家行政权、司法权、监察权、立法权的国家机关才存在是不是行政机关的可能。

2. 被授权组织：本身不是行政机关，比如只是一个事业单位或者社会团体，一旦被授予行政管理权后，变为行政主体。考试中常考高校，撤销学位是教育行政管理权，高校之所以可以撤销学位，是因为教育法明确授权高等院校有权管理学位，所以高校在颁发学位、撤销学位这件事上属于行政主体；如果不服高校撤销学位，可以到法院起诉，是行政诉讼，而非民事诉讼，因为颁发学位、撤销学位是行政权，不是平等民事主体之间的纠纷。我国被授权的情况非常多，大部分题目中会告知这是一个被授权的组织，或者告知是律师法授权的律师协会。

3. 梳理考点：

（1）行政主体共分为两类，即行政机关、被授权组织。

（2）区分政府派出机关和派出机构的种类：街道办是派出机关，派出所是派出机构。

（3）被授权和受委托的意思不同：受委托是行政机关忙不过来的时候找了一个“工具人”，比如卫生局想处罚随地吐痰的人，但是卫生局人员不足，需要找帮手，于是卫生局委托商场对在商场内随地吐痰的人进行处罚，委托商场的卫生局才是行政主体（官），后期不服，只能起诉卫生局，不能起诉商场（理解为不能起诉一把刀、一台电脑等工具）。

五、行政行为

（一）概念

行政行为是指行政主体行使行政职权，作出的能够产生行政法律效果的行为。

【解析】行政行为（重点）：包括具体行政行为、抽象行政行为，之后讲解复议、诉讼会涉及。行政行为的概念：问以下属于行政行为的是，通过以下三点判断是否是行政行为。

1. 一个行为若是行政行为，作出这个行为的主体必须是行政主体：如一个法院正在审理案件/一个人大正在立法/一个超市认为甲偷了东西，要对其进行罚款，问是否属于行政行为；从行为主体的角度看，法院、人大、超市都不是行政主体，因此其作出的行为则不属于行政行为。

2. 行政行为必须是一个行政主体行使行政职权的行为：如公安局购买办公用品或者签订装修合同，属于民事行为，不属于行政行为。

3. 行政行为作出之后能够产生行政法律效果：对其有强制力、约束力。比如行政调解和行政指导，乡政府建议村民种植土豆，提醒大家谨防诈骗，或者劝导大家干什么，这种行为没有法律效果，只是提建议，可以听，也可以不听，因此不属于行政行为。

（二）效力

1. 公定力（推定合法）

2. 确定力（不可随意变更）

3. 拘束力（需遵守执行）

4. 执行力（强制执行）

【解析】行政行为的效力：可考性不高，之前四川的地市考查过，统考考查不多。一般考查效力的概念本身，掌握关键词。

1. 公定力（推定合法）：强调一个行政行为一经作出就推定合法有效。如公安局对甲作出罚款 500 元的处罚决定，但甲不服，起诉至法院，在诉讼期间甲的罚款仍然要缴纳，因为一经作出则推定合法，既然是合法的就要履行，如果经过诉讼认定违法，退还即可。

2. 确定力（不可随意变更）：一个行政行为一经作出，内容就被确定下来了，不可以朝令夕改、出尔反尔。诚实守信与确定力是一个意思，比如政府给甲三年的采矿权，就要保证甲有三年的采矿时间，不能明天就改为一年的采矿权，以更高的价格转让给其他人。补偿必须是为了公共利益、有合法的理由，比如矿塌了，无法开采，政府可以收回，但是要补偿。不是任何情况下都不能改，是不能随意改，如果为了公共利益可以改，但是如果只是想卖更高的价格就收回采矿权，明显不可以。

3. 拘束力（一般很少单独考查，因为它在理论上与其他几个效力有重合）：一个行为作出之后需要遵守执行，若不执行会产生执行力，即强制执行，如加处罚款、划拨账户、拍卖汽车等，这种强制执行即执行力。

4. 总结：大家不用过多的纠结，考查比较简单，考试时能够对应关键词即可。

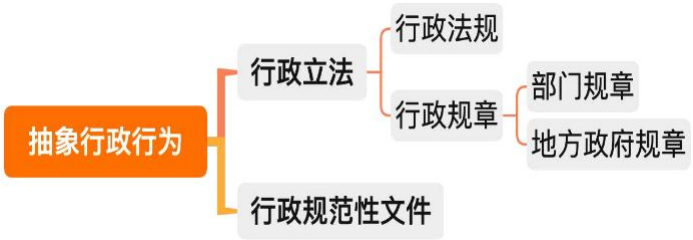
（三）分类

以行政行为的适用对象是否特定为标准，行政行为分为具体行政行为和抽象行政行为。

1. 具体行政行为，是指国家行政机关依法就特定事项对特定的公民、法人和其他组织的权利义务作出的单方行政职权行为，如行政许可、行政处罚、行政强

制等。

2. 抽象行政行为，是指国家行政机关制定行政法规、规章和有普遍约束力的决定、命令等行政规则的行为，如行政立法、行政规范性文件等。



【解析】分类：重点把握具体行政行为、抽象行政行为的概念。根据行政行为所针对的对象是否特定，可以分为具体行政行为和抽象行政行为两大类。

1. 具体行政行为：行政行为针对的是特定的对象，如某人、某公司，行政许可、行政处罚、行政强制是典型的具体行政行为。比如行政机关对甲作出处罚、将甲的车扣押，针对的是甲这个特定的人。

2. 抽象行政行为：针对不特定的对象普遍适用，如公安局发布了一个关于骑电动车必须戴头盔的通知，并非针对某一个人骑电动车时需要佩戴头盔，而是大家都要佩戴头盔，都要遵守这个规定，直接针对不特定的对象普遍制定了一个规则、提出了一个要求。

3. 一般在题干中区分具体/抽象，就看题干的表述形式即可，如针对的是某人、某公司，对应具体行政行为；如发布《关于 XX 的规定》、出台《关于 XX 的通知》，一般对应抽象行政行为。注意小坑（考查过）：某政府发布《关于 A 街道四个小区拆迁的通知》，形式虽然是《关于 XX 的通知》，但是对象是特定的，所以是具体行政行为。

4. 抽象行政行为分为两类：

（1）行政立法（效力比较高）：按照立法法制定，比如国务院可以制定行政法规，国务院的部门（如公安部、教育部等）可以制定部门规章，地方政府可以制定地方政府规章，制定主体比较高级，按照立法程序制定出来的，是行政立法行为。

（2）行政规范性文件（效力比较低）：即生活中说的“红头文件”，如公文中发通知、发公告，效力比较低，只要是个行政机关都能发通知，程序也比较简单。

【随堂点拨】以下哪一项属于具体行政行为？

1. 教育局向李某颁发《教师资格证书》。

2. 县人民政府为修缮办公楼与某装修公司签订装修工程承包合同。

3. 县政府发布了《关于禁止食用野生动物的规定》。

4. 县政府倡导绿色出行，推荐居民办理共享单车会员。

【解析】常考具体行政行为和抽象行政行为的区分，以下哪一项属于具体行政行为：

1. 教育局向李某颁发《教师资格证书》：向李某（特定对象）颁发，是具体行政行为。

2. 县人民政府为修缮办公楼与某装修公司签订装修工程承包合同：装修合同不是行政行为，而是民事行为。

3. 县政府发布了《关于禁止食用野生动物的规定》：针对不特定的对象普遍提了一个要求，是抽象行政行为，不是具体行政行为。

4. 县政府倡导绿色出行，推荐居民办理共享单车会员：不是行政行为，是倡导行为，没有法律效果，没有约束力，可以不骑共享单车。

【注意】行政法概述：

1. 概念：行政法调整的是官与民不平等主体之间的法律关系，民不能与官商量或者讨价还价。而民事关系，最典型的是签合同，是平等的，可以商量。

2. 特征：了解即可。

3. 基本原则（重点）：重点掌握合法行政和合理行政。

（1）合法行政：强调有法就得遵守，没法就不能做出影响老百姓权利义务的决定。

（2）合理行政：强调行政机关的行为要符合公平正义，因为绝大多数的行政行为都是有裁量性的。比如平等对待执法对象，只能考虑相关因素，更重要的是采取的手段必须是适当的，不能用大炮打小鸟、杀鸡不能用宰牛刀，即便为了执法，给老百姓造成的损害也要是最小的。

（3）程序正当：包括三个内容。

①行政公开：保障民众的知情权。

②公众参与：听取百姓的意见。

③回避：有利害关系的工作人员需要回避。

（4）高效便民：方便百姓。

（5）诚实守信：要说话算话，不得朝令夕改、出尔反尔。

（6）权责统一：若行政机关不作为或者乱作为，违法行使职权，要追究其法律责任；给老百姓造成损害，要赔偿。

【注意】

1.行政法律关系的主体：包括双方当事人，一方是官，另一方是民。

（1）行政主体（官）：共分为两类。

①行政机关：政府派出机关（街道办）、部门派出机构（派出所）。

②被授权组织：一般考查被授权组织与受委托组织之间的关系，被授权组织有权，所以可以自己当被告，可以直接起诉它，属于行政主体；受委托的组织只是行政机关忙不过来的时候找来的“工具人”，找委托的行政机关即可，被委托的“工具人”在法律上没有行政主体资格。

（2）行政相对人（民）：比如行政机关给甲发驾照，甲就是行政相对人。行政相对人有可能也是一个机关，比如卫生局对市监局作出了处罚决定，卫生局才是行使职权的一方，市场监督管理局是被处罚的对象，所以市监局是行政相对人。

2.行政行为：

（1）判断一个行为是否是行政行为：

①主体：如不能是人大、法院的行为。

②不能是签订合同（装修合同、租赁合同、买卖合同）的民事活动。

③具有法律效果：不能是调解、倡导、建议、鼓励。

（2）区分具体行政行为和抽象行政行为，一般看题干的表述形式：

①针对某人、某企业，对应具体行政行为。

②发布《关于 XX 的规定/通知》，一般是抽象行政行为；但是注意通知的内容有可能是针对特定对象的，如果是关于特定对象的通知，就属于具体行政行为。

试题演练

1.（2023 四川成都·多选）下列关于行政法的基本原则的论述，说法正确的有（　）。

A.某市场监督管理局因违法行政，主动纠正错误并赔偿给当事人造成的损失，体现了合理行政原则

B.某公安局交通警察支队严格依照法律规定，对醉酒驾驶机动车的李某处以吊销驾驶证的行政处罚，体现了合法行政原则

C.某政府简化行政机关办理行政许可程序，开通网上办理，审批办理时限大幅度缩短，体现了高效便民原则

D.某政府定期向公众公开专项扶贫资金情况，体现了诚实守信原则

【解析】1.A 项：不正确行使权力需要承担相应的法律责任，对应权责统一原则，而非合理行政原则（合理行政强调平等的对待执法对象，题干中没有出现区别对待，也没有出现考虑无关因素，也没有出现手段过于激烈违反比例原则），排除。

B 项：严格依照法律规定，对应合法行政原则，当选。

C 项：为了方便百姓，体现高效便民原则，当选。

D 项：强调及时公开，保障民众的知情权，强调的是行政公开，对应的是程序正当，而非诚实守信；诚实守信强调公开的信息要全面、准确、真实，排除。【选 BC】

2.（单选）行政行为一经作出，就具有相对稳定性，未经法律程序不能改变或撤销，这是指行政行为的（　）。

A.公定力　　B.确定力

C.拘束力　　D.执行力

【解析】2.B 项：不能随意改变，对应确定力；行政行为一经作出，内容就被确定下来，不能随意改变，当选。【选 B】

3.（2022 四川德阳·单选）下列属于行政行为的是（　）。

A.政府有关部门对占道摆摊威胁交通安全的人员进行处罚

B.在校庆大会上，某政府机关干部作为校友发表演讲

C.人民法院依法判处李某有期徒刑 3 年 6 个月

D.某村干部要求邻居及时处理自家垃圾

【解析】3.A 项：行政机关在行使行政管理权，官管民，当选。B 项：干部演讲，排除。C 项：法院是司法机关，判刑是司法行为，排除。D 项：不是行政机关行使职权，排除。【选 A】

4.（2023 四川成都·多选）行政机关所实施的下列行为，属于具体行政行为的有（　）。

A.某县公安交警部门在道路上设置交通安全提示语

B.某市人民政府制定《某市地下空间开发利用管理条例》

C.王某与某县政府达成房屋征收补偿协议后，该县政府未按照约定履行补偿协议

D.个体工商户李某被王某勒索财物，报警后警察未予处理

【解析】4.A 项：提示语不具备法律效果，只是指导、建议、鼓励，不属于行政行为，排除。

B 项：《某市地下空间开发利用管理条例》针对不特定对象，只要是这个城市所有要对地下空间进行开发的时候，都要遵循这个管理条例当中的内容，所以属于抽象行政行为，排除。

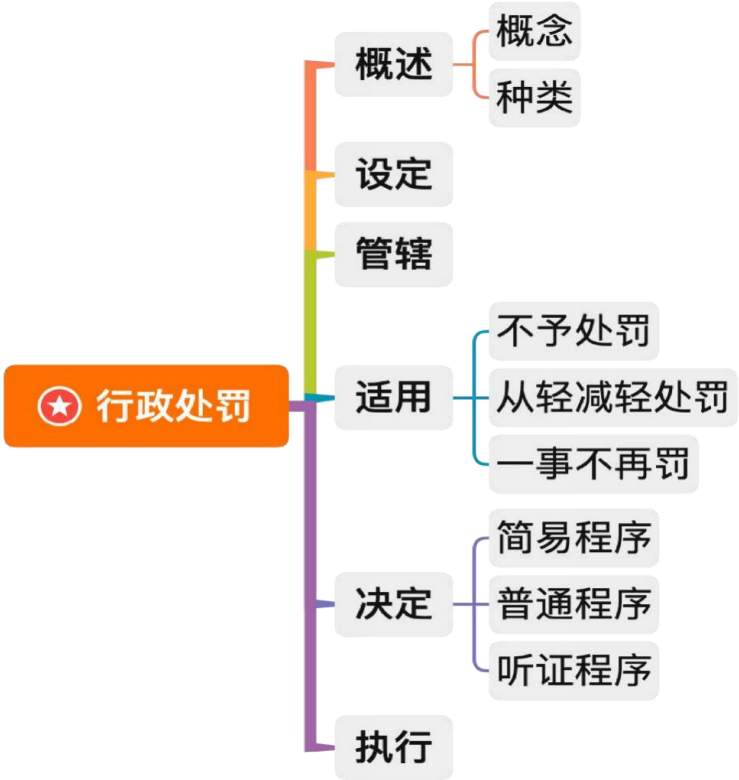
C 项：政府征收房屋，不是平等民事主体之间的行为，而是行政行为；政府给予房屋征收补偿，是针对特定对象所发生的行政管理行为，属于具体行政行为，当选。

D 项：行政行为不一定合法，有可能违法，行政机关不作为、不及时履行法定职责也是具体行政行为，不服的可以起诉，所以也是针对特定对象所作出的具体行政行为，当选。【选 CD】

02　行政处罚法

【解析】行政处罚法：行政法部分核心考点，三大具体行政行为法包括行政处罚法、行政许可法、行政强制法都非常重要，尤其是行政处罚法常考，去年下半年考查了 3、4 道行政处罚的程序，重点把握。行政处罚法不是理论概念性考题，而是以记忆性为主，考查法条原文，上课跟上老师梳理考点。

【本节知识框架】

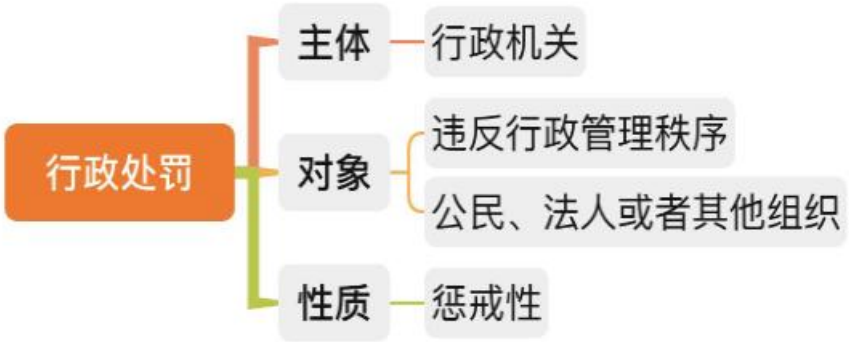


【注意】行政处罚法六大考点，除了设定和管辖考查不多，了解即可，其余都比较重要，尤其是行政处罚的程序非常爱考。

一、行政处罚概述

（一）概念

行政处罚是指行政机关依法对违反行政管理秩序的公民、法人或者其他组织，以减损权益或者增加义务的方式予以惩戒的行为。



【解析】行政处罚概念：指行政主体依法对违反行政管理秩序的老百姓所作出的惩戒行为。

1. 作出主体是行政主体，最典型的是行政机关。比如超市对甲罚款不是行政处罚，超市和甲是平等民事主体，超市没有罚款的权力，不是行政处罚。

2. 行政处罚一定针对有行政违法行为的人，不能是犯了罪的人。行政违法和犯罪最大的区别在于情节不同，把人打成轻微伤和把人打成重伤承担的法律责任不同；再如开车闯红灯和开车闯红灯人把人撞死，情节不同承担的法律责任不同。大部分题目在行政法和刑法上区别比较大，刑法一般涉及杀人、抢劫、强奸、贪污等，行政法题目一般是制假贩假、闯红灯、打架斗殴等。相比较刑事犯罪来说，行政违法比较轻一些，没有犯罪那么严重，犯罪要坐牢甚至会剥夺生命。比如赌博罪要达到一定数额和情节才会追究刑事责任，一般赌博在治安管理处罚法中就有相关规定。

3. 行政处罚针对的是行政机关外部的老百姓。比如公安局对内部的公务员进行人事处分不是行政处罚，而是行政处分，如警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等；行政处罚是行政机关对老百姓作出的，是官管民的行为。

4. 行政处罚是一个惩戒行为，具有明显的惩罚性，因为某行为违法了。如果政府因为甲每个月收入超过 5000 元要收取个人所得税，或者甲要从某条路通过要收取养路费，收税、收费行为不属于行政处罚，不是因为违法而受到的惩罚，而是符合法律规定的交税、交费的情况。政府收税、收费属于行政征收行为，再如政府征收房屋、征收土地等。

（二）基本原则

1. 处罚法定原则

2. 公正公开原则

3. 处罚与教育相结合原则

4. 保障当事人程序权利原则

【解析】基本原则：

1. 处罚法定原则：处罚法定即合法行政在行政处罚领域的具体要求，行政机关在作出行政处罚决定时，要符合法律的规定，作出主体、程序、种类都需要符合法律规定。

2. 公正公开原则：

（1）公正：公正指合理行政的具体要求，强调过罚相当，处罚不能过轻/过重，否则不公正、不合理。比如一个农民没有取得经营许可证的情况下卖菜赚了 14 元，结果被市场监督管理局顶格罚款了 5 万，明显罚得过重了，虽然按照法律规定确实可以处罚到 5 万，但是不符合社会公平正义。

（2）公开：程序正当中行政公开的具体要求，要保障民众的知情权。比如作出处罚的依据必须提前公布，如甲不戴头盔骑电动车被拦下来了要进行罚款，但是政府从来没有说过骑电动车要戴头盔，就不能处罚，因为不知者不为过，作出处罚的依据必须提前公布，让老百姓知道骑电动车要戴头盔，否则会被罚款。

3. 处罚与教育相结合原则：处罚不是为了处罚而处罚，而是与教育相结合，达到防止再犯的目的。

4. 保障当事人程序权利原则：作出处罚决定前保障老百姓的陈述申辩权，比如老百姓可以解释自己为什么闯红灯；作出处罚决定后老百姓不服，可以通过复议、诉讼、申请国家赔偿等方式维护自己合法权益。

（三）种类

1.【声誉罚】警告、通报批评；

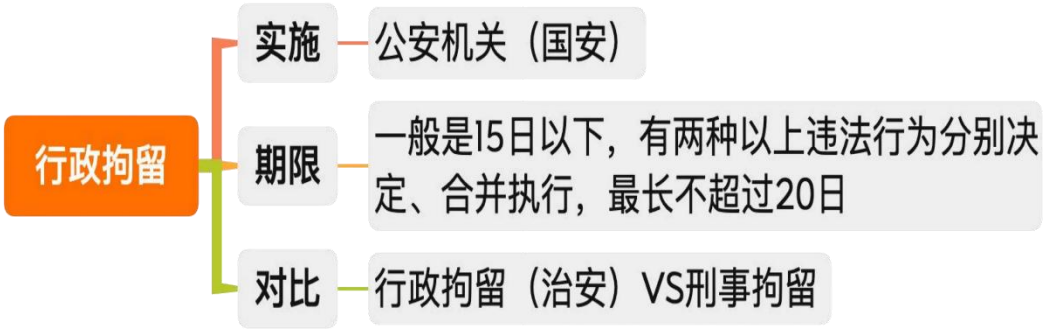
2.【财产罚】罚款、没收违法所得、没收非法财物；

3.【资格罚】暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件；

4.【行为罚】限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；

5.【人身自由罚】行政拘留；

6. 法律、行政法规规定的其他行政处罚。



【解析】种类（重点）：

1. 考法：不会考查概念，考查种类本身，比如将行政处罚与行政强制措施、刑罚种类混合在一起考查。2021 年行政处罚法进行修改新增加了几个。

2. 声誉罚：警告，通报批评（2021 年新增）。

（1）声誉罚是最轻的一类行政处罚，主要是名声不好听，没有什么实质影响。

（2）通报批评比警告稍微严重一些，因为具有公开性，而警告是一对一的。比如某明星吸毒被通报批评，大家都知道他吸毒了。

3. 财产罚：与钱相关，包括罚款、没收违法所得、没收非法财物。

（1）罚款：与刑罚种类区分，刑罚中有罚金和没收财产。罚款针对行政违法行为，罚金针对犯罪行为，记忆罚金的“金子”更重一些，罚款的票子轻一些。

（2）没收违法所得：违法所得指通过实施违法行为所获得的收益，如售卖假烟假酒赚的钱。

（3）没收非法财物：非法财物指实施违法行为的工具，如制造假烟假酒的机器设备。

4. 资格罚 VS 行为罚：常混淆考查。

（1）资格罚：主要针对证件，失去做某件事的资格，如吊销驾照剥夺了开车的资格。

①暂扣许可证件：暂时性的，如暂扣驾照六个月。

②吊销许可证件：证件被吊销就没有了。许可证件不特指某一类许可证，而是各种许可证、执照的通称，如驾照、卫生许可证、律师执业资格证、烟草专卖许可证。

③降低资质等级（2021 年新增）：通过证件实现，如建筑公司分等级（特

级……），级别不同可以承揽的工程规模也不同，如果降低等级，原来可以承揽的工程现在就不能承揽，也是一种处罚，失去做某件事的资格。

（2）行为罚：直接针对生产经营行为，如限制生产或者直接不允许生产。

①限制开展生产经营活动。

②责令停产停业：暂时的，如网吧允许未成年人进入，被处罚停产停业 1 个月，是暂时的。

③责令关闭：永久的关闭。

④限制从业：针对人员，如幼儿园老师虐待孩子、导游强迫购物，一些人出现违法行为，限制其一定时间内从事相关行业；某女明星违反证券披露规定，证监会处罚她 5 年内不得进入证券市场。

5. 人身自由罚：最严重的行政处罚，针对人身自由，包括行政拘留。

（1）实施主体：主要由我国的公安机关（县级以上的公安局）实施，但并不是只有公安机关可以作出行政拘留的处罚，也可以由法律规定的其他机关实施，如国家安全局。政府、税务局等不能实施行政拘留。

（2）期限：一般是 15 日以下（包括 15 日，法律中的“以上”和“以下”原则包括本数），若涉及多个违法行为都被作出行政拘留处罚决定，合并执行最长不超过 20 日。比如甲打人被作出拘留 15 天的处罚决定，因为售卖盗版光碟被作出拘留 15 天的处罚决定，还因为造谣被作出拘留 15 天的处罚决定，出现多个违法行为都被作出行政拘留处罚决定，此时合并执行，顶格执行 20 天。

（3）对比：

①刑事拘留也是公安局作出的，但是针对犯了罪的人，比如甲正在杀人，在紧急情况下将其刑拘，是一个刑事强制措施，起到暂时控制作用，如刑拘现行犯。

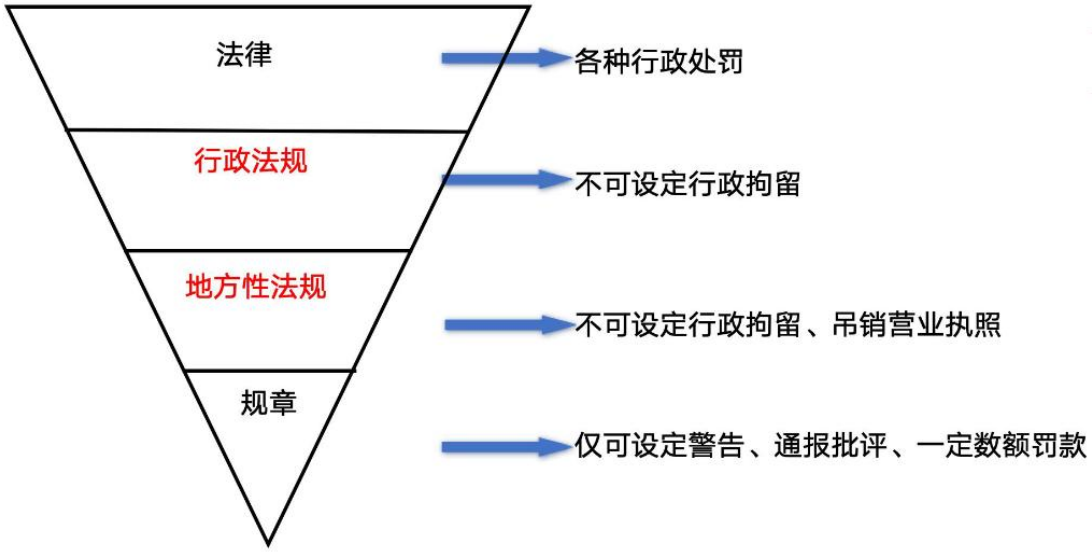
②拘役是刑罚种类，比如确定甲犯罪了，法院判处拘役的刑罚处罚。

③看到“犯罪”“刑事”与行政法无关。行政拘留又称治安拘留，针对行政违法行为，而不是犯罪行为。

6. 口诀：“警罚暂吊没停留，评级关闭限开业”，联想警察对我们作出罚款，暂扣吊销驾照之后没有停就走了；对粉笔评级后认为应该关闭，限制开业。警（警告）罚（罚款）暂吊（暂扣许可证件、吊销许可证件）没（没收违法所得、没收非法财物）停（责令停产停业）留（行政拘留）。前半句是旧的行政处罚法中原

有内容，后半句是 2021 年修改行政处罚法的新增内容。评（通报批评）级（降低资质等级）关闭（责令关闭）限开业（限制开展经营活动、限制从业）。

二、行政处罚的设定



【解析】行政处罚的设定：设定和管辖是低频考点，记忆结论。

1. 概念："设定"可以理解为创设，即原来没有这一种行政处罚，现在创设一个，因为不同的法律法规效力高低不同，可以创设的处罚种类也不同。

2. 法律（all）：

（1）除了宪法外，法律的效力最高，法律可以设定各种行政处罚。

（2）限制人身自由的行政处罚只能由法律设定，此外的法律、规章都不行。比如市政府出台一个规定，"连续两次不做核酸就可以采取行政拘留的处罚"，甲没有做核酸，公安局拿着市政府的规定要拘留甲，该行为不正确。市政府的规定中不能出现拘留的处罚，因为行政拘留是最严重的行政处罚，公安局执行时只能依据法律，即治安管理处罚法，不能依据规定。

3. 行政法规（all-1）：

（1）行政法规由国务院制定，效力比法律低一些。

（2）行政法规不能设定限制人身自由的行政拘留，除此之外的行政处罚都可以设定。讨论的是公安局的执法依据问题，公安局要采取行政拘留，拿着的执法依据只能是全人大、全人常制定的法律，而不能是国务院的行政法规或者地方

性法规。

4.地方性法规（a11-2）：有两个处罚种类不得设定，即限制人身自由的行政拘留、吊销营业执照。吊销营业执照只针对营业执照，不针对其他执照，是为了防止地方保护，假如四川为了保护本地的企业，在地方性法规中规定“外地企业不缴纳特定的费用就吊销企业营业执照”，则可能出现地方保护，企业最重要的生存依据就是营业执照。

5.规章：包括国务院部门制定的部门规章和地方政府制定的地方政府规章，规章在法律体系中的效力非常低，只能设定警告、通报批评和一定数额的罚款，除此之外的处罚种类都不能设定。

6.口诀：法律可以设所有（a11，法律可以设定所有），行政法规不拘留（国务院制定的行政法规不能设定行政拘留，即 a11-1），地方法规不拘吊（省级、设区的市级人大人常制定的地方性法规不能设定行政拘留、吊销营业执照，即 a11-2），规章警罚和通报（国务院部门制定的部门规章和地方政府制定的地方政府规章只可以设定警告、通报批评和一定数额的罚款）。

7.举例：比如四川省政府出台了一个规章，规定“只要不带头盔骑电动车，就可以行政拘留”，该规章不合法，因为规章中不可以设定行政拘留，规章中只可以作出警告、通报批评和一定数额的罚款，主要是限制四川省政府的权力。

三、行政处罚的管辖

（一）地域管辖

行政处罚由违法行为发生地的行政机关管辖。

【解析】

1.行政处罚的管辖：考查不多。比如粉笔偷税漏税，应当由哪个地方的税务局对粉笔进行处罚，涉及到管辖问题，包括地域管辖和级别管辖。

2.地域管辖：

（1）由违法行为发生地的行政机关管辖。比如甲是山东人，在四川有违法行为，与甲是哪里的人无关，不看户籍地、居住地，而是看违法行为发生地，由四川的行政机关对甲进行处罚。

（2）违法行为发生地：包括违法行为的行为地、途经地、结果地。比如甲

的户口在 A 地，在 B 地开了一个生产毒胶囊的工厂，运输经过 C 地后，在 D 地进行销售，D 地的消费者吃了以后导致中毒，问哪些地方的行政机关具备管辖权。与户籍地 A 地无关；行为发生在 B 地，B 地是行为地；C 地是途经地；在 D 地销售导致中毒，D 地是结果地，因此 B、C、D 三个地方的行政机关都有管辖权。在现实中可能更复杂，如甲同时经过 C、D、E、F 好几个地方，在多个地方销售，则多个地方都具备管辖权，主要是为了更好打击违法行为，如果 C 地机关无管辖权，只能眼睁睁看着甲拉着一大箱毒胶囊扬长而去。

（二）级别管辖

行政处罚由县级以上地方人民政府具有行政处罚权的行政机关管辖。

省、自治区、直辖市根据当地实际情况，可以决定将基层管理迫切需要的县级人民政府部门的行政处罚权交由能够有效承接的乡镇人民政府、街道办事处行使，并定期组织评估。

【解析】级别管辖：我国地方有省市县乡四级。

1. 行政处罚由县级以上地方人民政府具有行政处罚权的行政机关管辖。乡镇在一般情况下没有处罚权。

2. 管辖权下放：2021 年的新规定，省级根据当地实际情况，可以决定将县级人民政府部门的行政处罚权交由乡镇人民政府、街道办事处行使，并定期组织评估。现在乡镇也有处罚权，因为乡镇人民政府、街道办事处与老百姓关系最密切、数量最多，省级可以决定将县级的处罚权下放至乡镇，口诀“省下乡”。

（三）管辖争议

两个以上行政机关都有管辖权的，由最先立案的行政机关管辖。

对管辖发生争议的，应当协商解决，协商不成的，报请共同的上一级行政机关指定管辖；也可以直接由共同的上一级行政机关指定管辖。

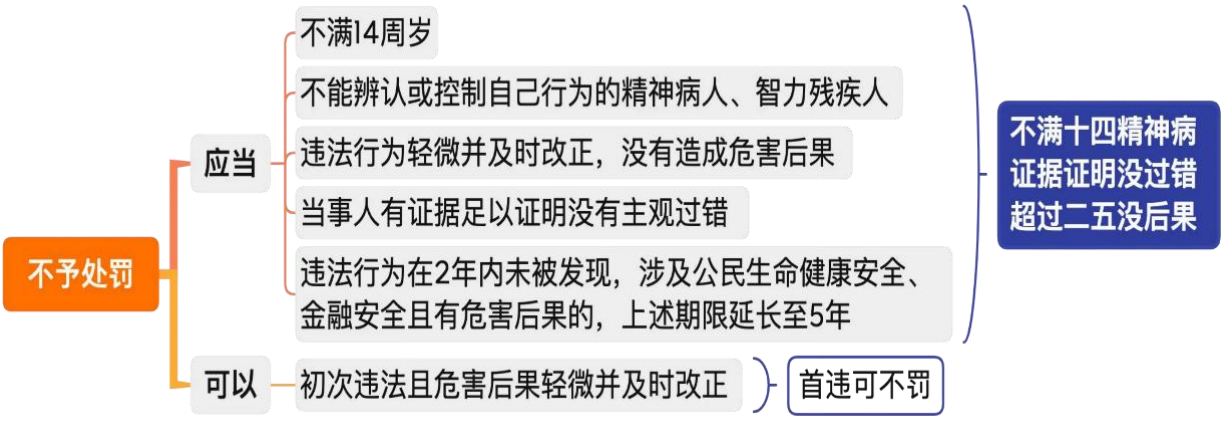
【解析】管辖争议：若多个机关都有管辖权，如行为地、途经地、结果地都具备管辖权，具体由谁管辖，可能多个机关抢着管辖，或者大家都不想管。

1. 两个以上行政机关都有管辖权的，由最先立案的行政机关管辖。比如经过 C 地被 C 地机关抢先立案了，则 C 地管辖，其他地方不能管辖。

2. 如果都抢着立案了，无法确定谁最先立案，应当协商解决，协商不成的，报请共同的上一级行政机关指定管辖；也可以不经协商，直接由共同的上一级行政机关指定管辖。判断：当管辖发生争议时，协商是必经程序（错误），原因：协商不是必经程序，上述两句话之间是分号，可以先协商之后再指定，也可以不协商直接指定。

四、行政处罚的适用

（一）不予处罚



【解析】

1. 行政处罚的适用：常考，但是难度不高，一般考查情形本身，如不予处罚、从轻减轻处罚混合考查。记忆一个，另一个用排除法做题即可。

2. 不予处罚：现在有违法行为，但符合法律规定的特殊情形不进行处罚。分为两类，应当不予处罚和可以不予处罚。

（1）应当不予处罚：即一定、肯定不予处罚，若是以下情形，行政机关肯定不予处罚。

①不满 14 周岁（X＜14，法律中的“不满”不包括本数）：年龄太小不予处罚。

②不能辨认或控制自己行为的精神病人、智力残疾人：

a. 全疯的人连自己是谁都不知道，处罚也达不到教育预防的目的，因此不处罚。

b. 间歇性精神病人（时而疯时而不疯）在精神正常时有违法行为，比如精神正常时把人打了，要追究其行政责任。不看这个人平时是否疯，而看实施违法行为时是否疯。

③违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果：如甲在机场刚点燃一根烟，看见墙上禁止吸烟的牌子，立即将烟掐灭，很轻微、及时改正也没有造成危害后果，应当不予处罚。

④当事人有证据足以证明没有主观过错：如出租车司机为了送马上生产的孕妇去医院闯红灯了，虽然甲在客观上有闯红灯的行为，但其主观上没有错，是见义勇为、好人好事，因此不予处罚，否则没有人敢做好人好事了。

⑤追责时限：

a. 违法行为在 2 年内未被发现，过了 2 年再被发现不得再处罚。

b. 若违法行为涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，期限延长至 5 年。

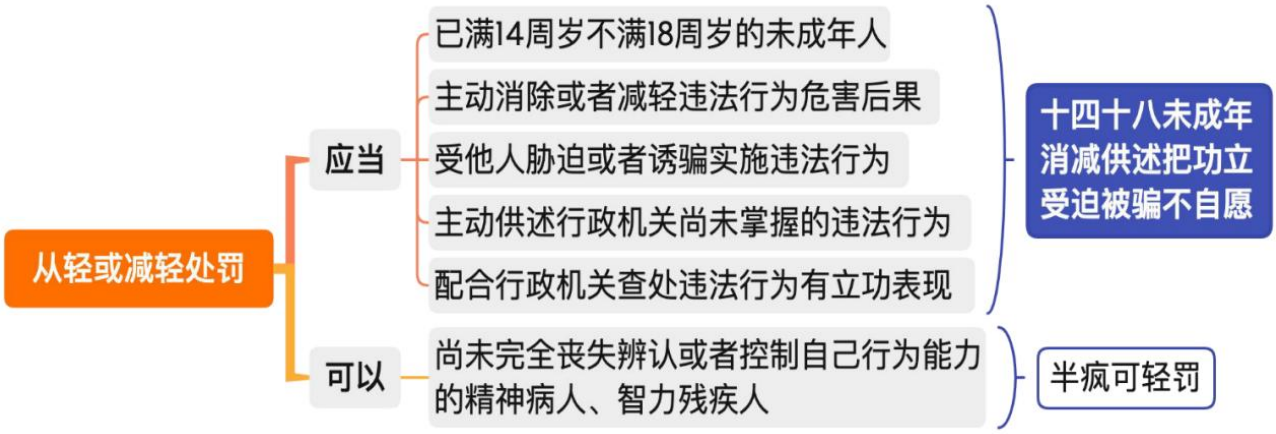
⑥口诀：不满十四精神病，证据证明没过错，超过二五没后果。

（2）可以不予处罚：不一定，行政机关具有裁量权，出现以下情况，行政机关有选择权，可以处罚，也可以不处罚。

①初次违法且危害后果轻微并及时改正：有轻微的危害后果，与一定不予处罚完全没有危害后果不同。初次违法且危害后果轻微并及时改正，毕竟是第一次，法律给予优待，可以不予处罚。

②口诀：首违可不罚。

（二）从轻或者减轻处罚



【注意】从轻或者减轻处罚：符合以下情形肯定要罚，只是罚的比没有这些情节的人要轻，减轻比从轻处罚更轻。

1. 应当轻罚：

（1）已满 14 周岁不满 18 周岁的未成年人（14≤X＜18，“已满”包括本数，“不满”不包括本数）：虽然已满 14 周岁，但毕竟还是未成年人，法律有特殊优待。

（2）主动消除或者减轻危害后果：如粉笔虽然制假贩假，但主动召回，对消费者进行赔偿，可以轻罚，目的是鼓励违法的人积极采取补救措施。

（3）受他人胁迫或诱骗实施违法行为：如甲被其兄弟胁迫去嫖娼，如果不去就把甲前女友的信息告知他妻子，虽然被胁迫，但是甲去嫖娼了就要处罚，只是甲的处罚比他的兄弟要轻。

（4）主动供述行政机关尚未掌握的违法行为：如粉笔制假贩假被市场监督管理局处罚，粉笔主动交代不仅制假贩假，还偷税漏税了，会罚得比较轻。

（5）配合行政机关有立功的表现：如粉笔表示不但自己偷税漏税，隔壁的钢笔公司也偷税漏税，会罚得比较轻。

（6）口诀：十四十八未成年，消减供述把功立，受迫被骗不自愿。

2. 可以轻罚：

（1）尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人，即半疯，有一点傻，但还有控制和辨认能力，要处罚，但是罚得比较轻。

（2）口诀：半疯可轻罚。

（三）一事不再罚

对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。

同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的，按照罚款数额高的规定处罚。

细节

1. 同一个违法行为

2. 只能罚一次款

【解析】一事不再罚（款）：考查概念本身

1. 对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。

（1）关键词“罚款”，并非指其他处罚种类不得重复，只是罚款不能重复。

（2）不得给予两次以上罚款的行政处罚：两次也不行，针对同一个违法行为，罚款只能罚一次，防止重复罚款。

2. 从一重：同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的，按照罚款数额高的规定处罚。

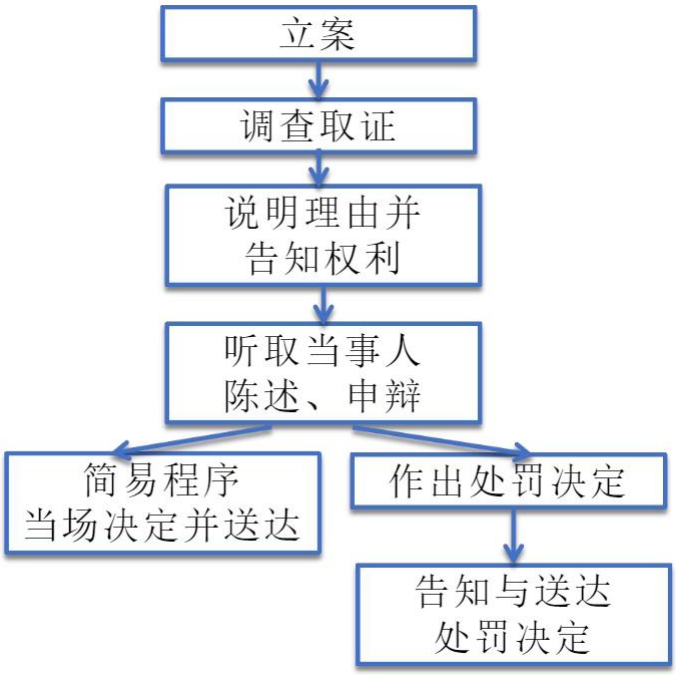
3. 举例：比如粉笔乱扔垃圾，市场监督管理局以影响市场秩序对粉笔罚款 1 万，环保局以影响环境对粉笔罚款 2 万，相关政府以违反放射性规定对粉笔罚款 3 万，粉笔只有一个乱扔垃圾行为，不能出现多个罚款。此时政府的罚款数额最高，就让政府罚款 3 万，市场监督管理局和环保局不罚款，可以进行其他种类的处罚。

4. 具体的罚款时间各地规定不同，比如北京规定单双号限行每 4 个小时认定一次违法行为，4 个小时内罚款一次，4-8 个小时可以再罚款一次，超过 8 个小时又可以罚款一次。如果上午闯了一次红灯，下午又闯了一次红灯，是两个违法行为，可以罚款两次。只是针对一个违法行为，不能重复罚款；多个违法行为，可以多次罚款。

5. 随堂点拨：某酒店因经营超过保质期的食品，被市场监督管理局没收违法

经营的食品，并处罚款 20000 元；因未经许可从事餐饮服务活动，被市场监督管理局没收违法所得 8100 元，并处罚款 30000 元。市场监督管理局的行为没有违反一事不再罚原则，因为是针对不同的违法行为进行罚款。

五、行政处罚的程序



【注意】行政处罚的程序（重点）：考查法律规定本身。

1. 行政处罚的程序分为简易程序和普通程序，简易程序是针对简单违法行为进行简单处罚，在普通程序上进行一定简化。听证不是一个单独的程序，而是普通程序中有选择的环节，选择则有，不选择则没有。

2. 简易程序：

（1）最大的特点是当场作出处罚决定，又称为当场程序。

（2）比如甲开车占用公交车道被交警拦了下来，即立案；交警询问甲是否知道自己的行为，即开始调查；甲表示不知道自己做了什么，交警告知甲占用了公交车道，履行告知义务；询问甲是否需要解释，甲被抓了现行，没有要解释的内容；交警表示“现在要对你作出处罚决定”，以前会拿出一本盖有公章的处罚决定书，现在用机器扫一下驾驶证信息就会录入信息，摁几下就打印出来小纸条。警察“一条龙服务”，整个处罚从立案到最后作出处罚决定、将处罚决定书送达甲的手上，当场就完成，即简易程序。在简易程序中，麻雀虽小五脏俱全，该有

的环节都有，只是流程比普通程序简单很多。

3. 普通程序：如阿里当年被罚款 182 亿元，这么重的处罚可能光调查就需要一两年的时间，无法当场作出处罚决定。调查人员调查后要把证据拿回单位让领导讨论是否作出处罚决定。

（一）一般规定

1. 必须首先查明违法事实才能给予行政处罚。违法事实不清、证据不足的，不得给予行政处罚。

2. 保障当事人程序权利。行政机关在作出行政处罚决定之前，应当告知当事人拟作出的行政处罚内容及事实、理由、依据，并告知当事人依法享有的陈述、申辩、要求听证等权利。

当事人有权进行陈述和申辩。行政机关必须充分听取当事人的意见，对当事人提出的事实、理由和证据，应当进行复核；当事人提出的事实、理由或者证据成立的，行政机关应当采纳。行政机关不得因当事人陈述、申辩而给予更重的处罚。

【解析】一般规定：无论是简易程序还是普通程序，一般情况下行政机关执法都需要遵循的规定，就是一般规定。

1. 无论是简易程序还是普通程序，一定先调查后决定，不可能在没有证据的情况下直接作出处罚决定。判断：在简易程序的情况下，可不经调查直接作出处罚决定（错误），原因：调查的过程可以非常简单，但是不能没有调查这个环节。调查取证过程必须遵守法律规定，非法手段采取的证据不得作为处罚的依据，如钓鱼执法（如交警站在偏僻角落有人违法就突然出现）、非法取证不可取。

2. 保障当事人的程序权利：在作出处罚决定之前履行告知义务、听取陈述和申辩。

（1）履行告知义务：告知其违反了什么法，准备作出什么处罚，如果不服享有哪些维权途径。

（2）听取当事人的陈述和申辩：听取当事人的解释，如甲闯了红灯，甲解释闯红灯的原因是脚突然抽筋无法踩刹车。

（3）行政机关不得因当事人陈述、申辩而给予更重的处罚：如甲解释是因

为脚抽筋才没有踩刹车，交警生气了，认为其说谎话，不能将罚款 500 元改为罚款 1000 元。

3. 全过程记录制度。行政机关应当依法以文字、音像等形式，对行政处罚的启动、调查取证、审核、决定、送达、执行等进行全过程记录，归档保存。

4. 行政处罚应当由具有行政执法资格的执法人员实施。执法人员不得少于 2 人，法律另有规定的除外。

【解析】

1. 全过程记录制度：行政机关应当依法以文字、音像等形式，对行政处罚的启动、调查取证、审核、决定、送达、执行等进行全过程记录，归档保存。比如以前都是用文字制作现场笔录，现在技术比较发达，有执法记录仪和手机录像，无论采取什么形式都需要进行全过程记录。一方面是为了规范执法，另一方面是为了留作证据，若发生争议比较好解决。

2. 行政处罚应当由具有行政执法资格的执法人员实施。执法人员要具有执法资格，如临时工不具有执法资格，不能执法，否则是违法的。执法人员原则上不得少于 2 人（X≥2），可以起到互相监督作用。但是有例外，警察在简易程序中可以一个人单独执法。

（二）简易程序

1. 适用范围。违法事实确凿并有法定依据，对公民处以 200 元以下、对法人或者其他组织处以 3000 元以下罚款或者警告的行政处罚的，可以当场作出行政处罚决定。法律另有规定的，从其规定。

2. 程序要求。执法人员当场作出行政处罚决定的，应当：（1）向当事人出示

执法证件；（2）填写行政处罚决定书，并由执法人员签名或者盖章；（3）当场交付当事人；（4）报所属行政机关备案。

【解析】简易程序：

1. 最大的特点：当场程序，一条龙服务，一个人从立案到交付处罚决定书。

2. 适用范围：比较轻微的处罚。

（1）罚款：对公民处以 200 元以下（包括 200 元）、对法人或者其他组织处以 3000 元以下（包括 3000 元）罚款或者警告的行政处罚。“以下”包括本数。

（2）警告。

（2）口诀：两百三千或警告，当场即可决定了。

3. 程序要求：

（1）执法人员向当事人出示执法证件，表明身份。

（2）填写行政处罚决定书，并由执法人员签名或者盖章。

（3）当场交付当事人。

（4）报所属行政机关备案。因为没有事先经过领导同意，所以要事后备案，给领导交代一下今天开了多少罚单、罚了多少钱。

（三）普通程序

1. 立案

2. 调查

（1）执法人员在调查或者进行检查时，应当主动向当事人或者有关人员出示执法证件。当事人或者有关人员有权要求执法人员出示执法证件。执法人员不出示执法证件的，当事人或者有关人员有权拒绝接受调查或者检查。

（2）行政机关在收集证据时，可以采取抽样取证的方法；在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，经行政机关负责人批准，可以先行登记保存，并应当在 7 日内及时作出处理决定，在此期间，当事人或者有关人员不得销毁或者转

移证据。

【解析】普通程序：一般情况下行政机关作出处罚的程序。

1. 立案：接到群众举报或者在执法时发现违法行为，要先立案，启动调查程序。

2. 调查：

（1）执法人员在调查或者进行检查时，应当主动向当事人或者有关人员出示执法证件，表明身份。执法人员不出示执法证件的，当事人或者有关人员有权拒绝接受调查或者检查。

（2）收集证据：

①抽样取证：现实中很多涉案的证据数量非常庞大，如修正药业生产毒胶囊，一个仓库有上百箱，不可能把所有的胶囊都搬走，在这种情况下，允许从其中随即抽取样品检验，将样品的检验结果作为最终处罚的依据。

②先行登记保存：当证据可能毁损灭失时，经负责人批准之后可以先把证据固定下来。比如甲到烟店检查发现一条假烟，若甲让老板先把这条烟放着不动，明天再来拿，很大概率之后就找不到证据了，因此当证据可能毁损灭失的情况下，先行登记保存，将证据固定下来，并且执法人员不可自行决定，需经负责人批准。

3. 决定

行政机关负责人决定或者集体讨论决定，行政机关应当自行政处罚案件立案之日起 90 日内作出行政处罚决定。

4. 送达

行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人；当事人不在场的，行政机关应当在 7 日内送达。当事人同意并签订确认书的，行政机关可以采用传真、电子邮件等方式送达。

【解析】

1. 决定：

（1）一般情况下由行政机关负责人决定；若案件非常复杂，由负责人集体讨论决定。

（2）行政机关应当自行政处罚案件立案之日起 90 日内作出行政处罚决定。

2. 送达：将加盖公章和签名的处罚决定书送达老百姓手上。

（1）当事人在场的，当场交付当事人。

（2）当事人不在场的，行政机关应当在 7 日内送达。

（3）当事人同意并签订确认书的，行政机关可以采用传真、电子邮件等电子方式送达。

（四）听证程序

1. 听证事项

行政机关拟作出下列行政处罚决定，应当告知当事人有要求听证的权利，当事人要求听证的，行政机关应当组织听证：

（1）较大数额罚款；

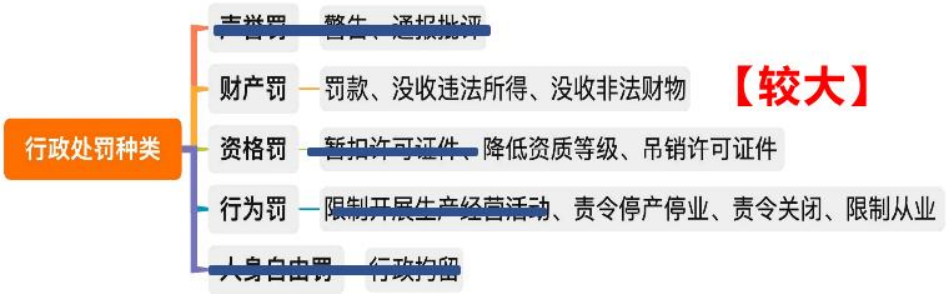
（2）没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物；

（3）降低资质等级、吊销许可证件；

（4）责令停产停业、责令关闭、限制从业；

（5）其他较重的行政处罚；

（6）法律、法规、规章规定的其他情形。



【解析】听证程序：细节较多，考查多。

1.听证：作出处罚决定之前要听取当事人的陈述和申辩，有时候比较简单当场就完成了，有时候比较复杂需要出具书面证据，行政机关开一个会坐在一起听当事人的陈述和申辩，就是听证会。听证一定发生在作出处罚决定之前，是听取当事人陈述申辩的环节，而不是在作出处罚决定之后召开听证会。

2.听证情形：主要是针对比较严重的处罚，如警告、通报批评声誉罚太轻微，不属于听证法定事项。

（1）财产罚：较大数额罚款、没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物。多大是“较大”没有统一的规定，各地的规定也不同，记住至少上千即可，不能是几百、几十元。

（2）资格罚：排除暂扣许可证件，包括降低资质等级、吊销许可证件。

（3）行为罚：排除限制开展生产经营活动，包括责令停产停业、责令关闭、限制从业。

（4）行政拘留虽然是最重的行政处罚，但不属于听证的法定事项。因为行政拘留一般针对比较严重的违法行为，尽快处理会更好。

3.口诀：大（较大数额罚款、没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物）降（降低资质等级）吊（吊销许可证件），停（责令停产停业）关（责令关闭）从（限制从业）。

4.判断：针对“大降吊，停关从”，行政机关应当主动组织听证会（错误），原因：听证的启动程序是告知+申请，行政机关只是有义务告知当事人具有听证的权利，至于是否召开要看老百姓是否申请，申请则召开，不申请则不召开。

2.听证费用

当事人不承担行政机关组织听证的费用。

3.听证要求

（1）时间要求：当事人要求听证的，应当在行政机关告知后 5 日内提出；行政机关应当在举行听证的 7 日前，通知当事人及有关人员听证的时间、地点。

（2）听证公开：除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私依法予以保密外，听证公开举行。

（3）回避：听证由行政机关指定的非本案调查人员主持；当事人认为主持人与本案有直接利害关系的，有权申请回避。

（4）委托代理人：当事人可以亲自参加听证，也可以委托 1～2 人代理。

（5）听证笔录：听证应当制作笔录，听证结束后，行政机关应当根据听证笔录，作出决定。

【解析】

1.听证费用：当事人（老百姓）不承担听证的费用，听证的费用由行政机关（官）自行承担。

2.听证要求：

（1）时间要求：行政机关告知当事人具有听证权利后 5 日内提出申请；行政机关应当在举行听证的 7 日前，通知听证的时间、地点（记忆时间“五七听证”）。

（2）听证公开：听证原则上公开，允许其他老百姓旁听；但涉密的除外，涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私则不公开。

（3）回避：听证会主持人必须中立，不得与本案有利害关系，法律明确规定不能是本案之前的调查人员，之前参与过调查则有利害关系，可能不公正。当事人认为主持人与本案有直接利害关系的，有权申请回避。

（4）委托代理人：当事人可以自己去，也可以委托 1～2 人代理（如律师）。

（5）听证笔录：类似会议记录，行政机关会派一个人专门记录听证会情形，听证结束后，行政机关应当根据听证笔录作出行政处罚决定。判断：行政机关可以参照听证笔录作出处罚决定（错误），原因：“应当根据”是必须，“参照”有点随意，行政机关不能想看就看，不想看则不看，原来是“参照”，但 2021 年更改为“应当根据”，现在听证更规范、更重要。

六、行政处罚的执行

（一）不停止执行原则

当事人对行政处罚决定不服申请行政复议或者提起行政诉讼的，原则上不停止行政处罚的执行，法律另有规定的除外。

（二）罚缴分离原则

作出罚款决定的行政机关应当与收缴罚款的机构分离。当事人应当自收到行政处罚决定书之日起 15 日内，到指定的银行或者通过电子支付系统缴纳罚款。银行应当收受罚款，并将罚款直接上缴国库。

当事人 —15日内→ 银行或电子支付 —直接上缴→ 国库

【解析】行政处罚的执行：

1. 不停止执行原则：

（1）即便当事人对行政处罚决定不服提起复议/诉讼，原则上不停止行政处罚的执行，因为公定力，该交的罚款还得交。

（2）法律另有规定的除外，如行政机关主动要求停止执行，就可以不交。

2. 罚缴分离原则：

（1）作出罚款决定的行政机关应当与收缴罚款的机构分离，如公安局对甲作出罚款的处罚决定，一般会将罚款缴纳至指定银行，若是公安局自己罚款自己收缴，就可能私自截留、私设小金库、拿罚款创收。

（2）当事人应当自收到行政处罚决定书之日起 15 日内，到指定的银行或者通过电子支付系统缴纳罚款。

（3）银行在收到罚款后全部直接上缴国库。

（三）当场收缴

1. 适用情形

（1）按照简易程序当场作出行政处罚决定，有下列情形之一的，执法人员可以当场收缴罚款：①依法给予 100 元以下罚款的；②不当场收缴事后难以执行的。

（2）在边远、水上、交通不便地区，行政机关及其执法人员按照简易程序或者普通程序作出行政处罚后，当事人到指定的银行或者通过电子支付系统缴纳

罚款确有困难，经当事人提出，行政机关及其执法人员可以当场收缴罚款。

【解析】当场收缴：

1. 当场收缴：没有 15 天缴纳罚款的时间，在收到处罚决定书的当下，就将罚款直接交到执法人员手中。

2. 适用情形：

（1）100 元以下的罚款：如洛阳警察查处骑电动车不佩戴头盔，当下开具罚款 50 元的罚单，拿出二维码让群众现场扫码交罚款，在法律角度 100 元以下的罚款是有权当场收缴的，而二维码收款是便民的一种措施，没有违法，但是不能是个人收款码，必须是公户。

（2）不当场收缴事后难以执行的：虽然超过 100 元了，但是现在不收缴，事后就难以执行了，如外地旅游的之后离开就找不到了，执法成本会增大。这种情况的前提是按照简易程序当场作出的，肯定是“二百三千或警告”的处罚。

（3）交通不便经当事人提出：如甲住在喜马拉雅山上，指定甲到山下的银行交钱很不方便，甲主动提出让执法人员当场收缴也是可以的。注意必须当事人自己提出。

（4）口诀：一百以下难执行，交通不便自己提（这三种是“或”的关系，只要符合其中之一就可当场收缴）。

2. 程序要求

（1）罚款票据：行政机关及其执法人员当场收缴罚款的，必须向当事人出具国务院财政部门或者省、自治区、直辖市人民政府财政部门统一制发的专用票据；不出具财政部门统一制发的专用票据的，当事人有权拒绝缴纳罚款。

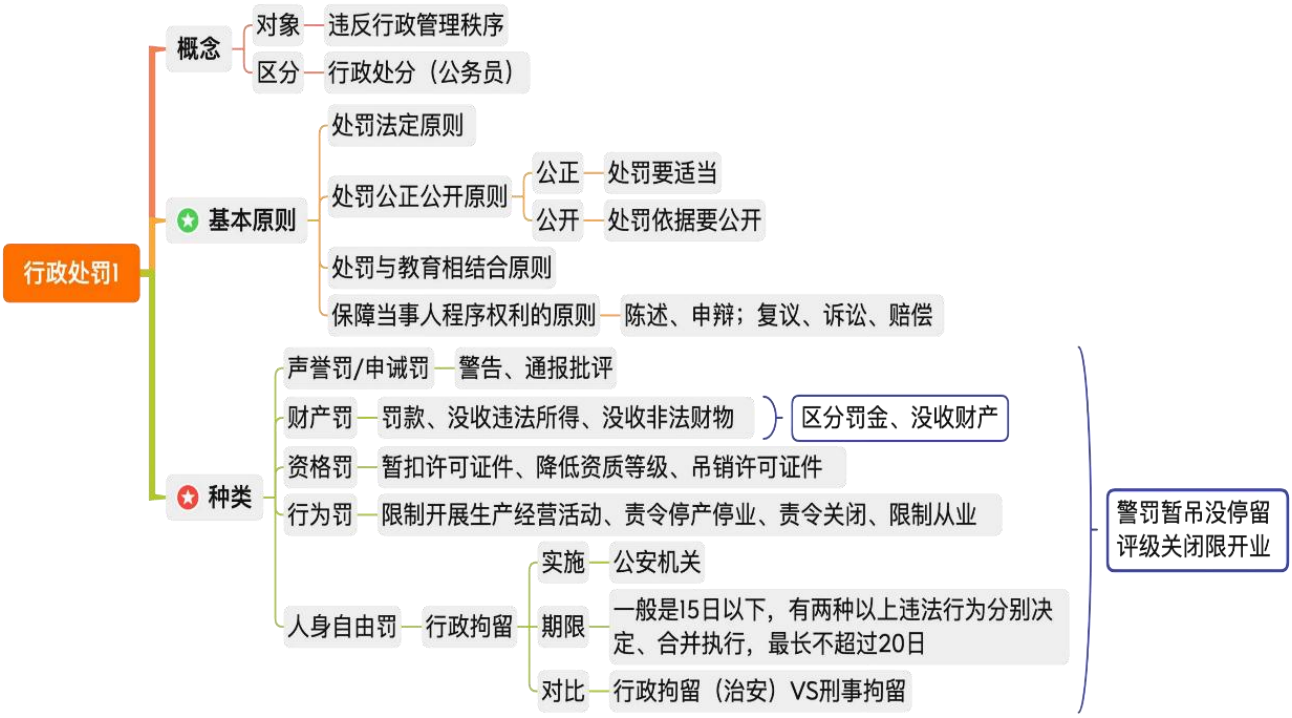
（2）罚款上缴：执法人员当场收缴的罚款，应当自收缴罚款之日起 2 日内，交至行政机关；在水上当场收缴的罚款，应当自抵岸之日起 2 日内交至行政机关；行政机关应当在 2 日内将罚款缴付指定的银行。

【解析】程序要求：

1. 罚款票据：必须向当事人出具国务院财政部门或者省、自治区、直辖市（省级）人民政府财政部门统一制发的专用票据；不出具财政部门统一制发的专用票据的，当事人有权拒绝缴纳罚款。比如执法人员不能给当事人自己单位印制的发票。

2. 罚款上缴：执法人员应当自收缴罚款之日起 2 日内，交至行政机关；行政机关应当在 2 日内将罚款缴付指定的银行。判断：执法人员在收到罚款 2 天内交到银行（错误）。一般情况下，自执法人员收到罚款之日起开始计算，但也有例外，水上执法是从上岸之日起开始计算。

3. 口诀：国省票据 2-2。



【注意】行政处罚：

1. 概念：

（1）针对行政违法，而不是犯罪行为。

（2）针对外部的老百姓，不能是内部的工作人员。

2. 基本原则：

（1）处罚法定：处罚要合法。

（2）处罚公正公开：

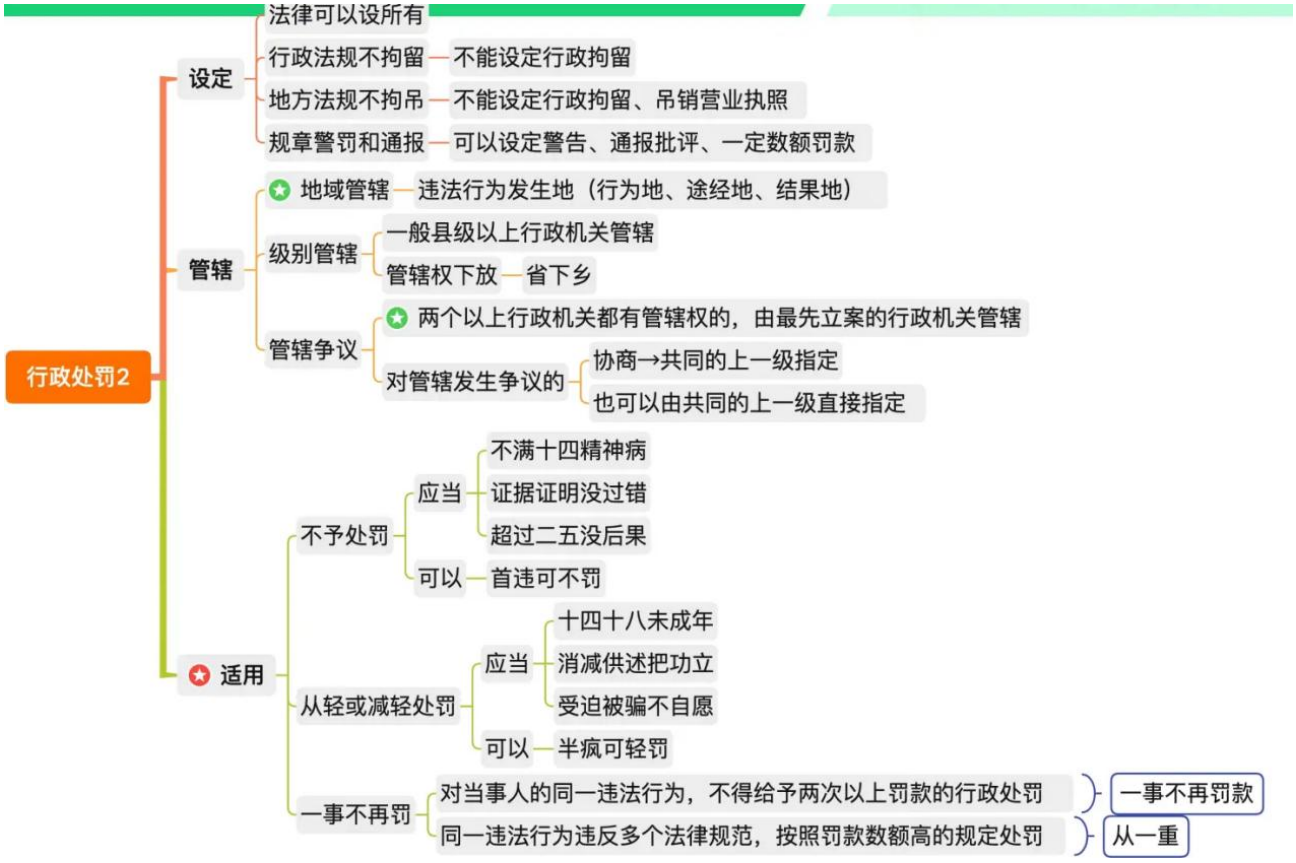
①公正：处罚合理，过罚相当。

②公开：处罚的依据要公开。

（3）处罚与教育相结合：全疯的人不处罚，因为处罚达不到教育目的。

（4）保障当事人的程序权利：在作出处罚决定之前，百姓有陈述和申辩权；在作出处罚决定之后，若当事人不服可以复议、诉讼、申请国家赔偿。

3. 种类："警罚暂吊没停留，评级关闭限开业"。行政拘留的实施机关、期限、与刑事拘留区别要注意。



【注意】

1. 设定：考查不多，也简单，记忆结论。

（1）法律可以设所有：法律可以设定所有行政处罚种类（ALL）。

（2）行政法规不拘留：国务院制定的行政法规不能设定行政拘留（ALL-1）。

（3）地方法规不拘吊：地方人大人常制定的地方性法规，不能设定行政拘留和吊销营业执照（ALL-2）。

（4）规章警罚和通报：规章只能设定警告、通报批评、一定数额的罚款，除此之外都不能设定。

2. 管辖：

（1）地域管辖：不看行为人的户籍地，而看违法行为的发生地。

（2）级别管辖：原则上是县级以上，但新规定“省下乡”，乡镇政府和街道办也有执法权。

（3）发生争议时，多个机关都有管辖权，由最先立案的机关管辖。如果不能确定，可以先协商；也可以不协商，直接由共同的上一级指定。

3. 适用：

（1）不予处罚。

（2）从轻或减轻处罚：

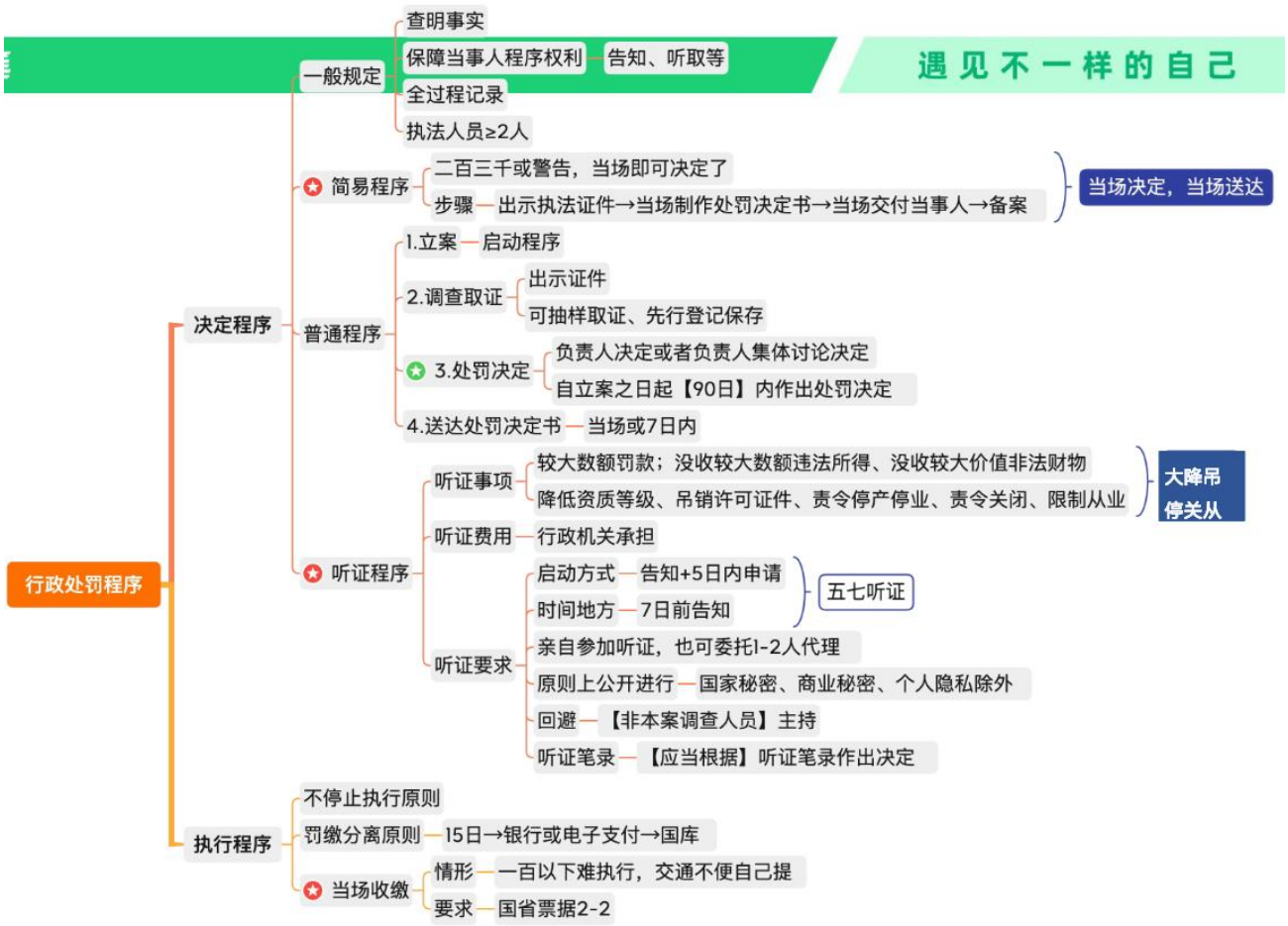
①年龄：不满十四是应当不予处罚；已满十四不满十八是应当从轻或减轻处罚。

②精神病：全疯应当不予处罚；半疯可以从轻或减轻处罚。

（3）一事不再罚（款）：

①多个机关都可以管这件事，针对同一违法行为不得重复罚款，只能罚款一次。只针对罚款不能重复，不针对其他的处罚。

②同一违法行为违反多个法律规范，按照罚款数额最高的规定处罚，即“从一重”。



【注意】行政处罚程序：

1. 决定程序：

（1）一般规定：

①全过程记录。

②执法人员原则上不得少于 2 个人。

（2）简易程序（当场程序）：当场作出处罚决定，口诀“两百三千或警告”；需要事后备案。

（3）普通程序：将证据拿回去由领导讨论决定。

①抽样取证。

②先行登记保存。

③自立案之日起 90 日内作出处罚决定，当场或者 7 日内送达处罚决定书。

（4）听证程序：

①听证事项：口诀“大降吊，停关从”。行政拘留虽然比较严重，但是不属于听证法定事项，基于现实考虑，这种人的行为严重，等待听证容易逃跑或者实

施更严重的违法行为。

②听证费用行政机关承担。

③“五七听证”。

④当事人自己参与，或者委托代理人。

⑤原则上公开，涉密的除外。

⑥主持人不得与本案有利害关系。

⑦应当根据听证笔录作出决定，而不是“参照”。

2.执行程序：

（1）不停止执行原则。

（2）罚缴分离：有 15 日缴纳罚款的时间。

（3）当场收缴：

①在收到处罚决定书的当下就需要将罚款交到执法人员的手中。

②要求：“国省票据 2-2”。

试题演练

1.（2023 四川泸州·单选）赵某和钱某被分别处以行政拘留 10 日，这属于（　）。

A.行政处罚　　B.刑事处罚

C.民事处罚　　D.行政强制措施

【解析】1.A 项：行政拘留属于行政处罚种类，当选。C 项：民事处罚一般是赔钱，排除。D 项：行政强制措施如查封、扣押，排除。【选 A】

2.（2023 四川成都·单选）依据《中华人民共和国行政处罚法》，下列说法正确的是（　）。

A.地方性法规可以设定限制人身自由种类的行政处罚

B.对于当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款

C.行政机关对公民作出通报批评的决定，可以当场作出

D.精神病人有违法行为的，不予行政处罚

【解析】2.A 项：只有法律可以设定限制人身自由的处罚，排除。

B 项：即一事不再罚，当选。

C 项：可以当场作出的简易程序只有罚款、警告，通报批评往往需要借助媒体（报刊、电视台等），无法当场作出，排除。

D 项：精神病人分全疯、半疯、间歇性精神病人精神正常时，不能一概而论，排除。【选 B】

3.（2024 四川统考·判断）执法人员对违法行为人强制传唤，应制作现场笔录或全程录音录像，对执法过程进行记录。（　）

【解析】3. 要求全过程记录。【选 √】

4.（2024 四川统考·单选）罗某因销售过期商品被群众举报。行政机关调查后，认定罗某存在行政违法行为，决定对罗某罚款 500 元。下列关于行政机关办案程序的说法，错误的是（　）。

A. 应在处罚前告知罗某有权要求听证

B. 应当听取罗某对行政处罚的陈述、申辩

C. 应在处罚决定书中载明救济的途径与期限

D. 在征得罗某书面同意后，可以用电子邮件送达法律文书

【解析】4. 选非题。

A 项：罚款 500 元不属于较大数额罚款，至少要上千，不属于听证的法定事项，当选。

B 项：简易程序、普通程序都必须听取陈述和申辩，排除。

C 项：履行告知义务，应当告知其救济途径，排除。

D 项：经同意后可以通过电子邮件的方式送达处罚决定书，排除。【选 A】

5.（2019 四川宜宾·单选）依据行政处罚法的规定，下列关于行政处罚执行程序的说法，正确的是（　）。

A. 当事人对行政处罚决定不服，申请行政复议或者提起行政诉讼的，行政处罚暂缓执行

B. 除法律规定可当场收缴罚款的情形外，作出行政处罚决定的行政机关及其

执法人员不得自行收缴罚款

C.当事人拒不履行法定义务的，行政机关只能申请法院强制执行

D.行政机关及其执法人员当场收缴罚款的，必须向当事人出具本部门统一制发的罚款收据

【解析】5.A 项：原则上不停止执行，排除。

B 项：除法律规定可当场收缴罚款的情形外，要以罚缴分离为原则，当选。

C 项：有强制执行权的行政机关，可以自己强制执行；没有强制执行权的行政机关向人民法院提出申请，排除。

D 项：不能是本部门统一制发的发票，必须由国务院财政部门或省级财政部门统一制发，排除。【选 B】

快问快答

1.公安机关向某供货商集中采购办公用品的行为受行政法调整。

2.在行政活动中不增加相对人程序负担，方便相对人办理相关事宜体现的是合理行政原则。

3.行政主体有且只能是行政机关。

4.某市监局任意改变了其所颁发的营业执照中所确定的营业范围，违反了行政行为效力的公定力。

5.具体行政行为的对象特定，抽象行政行为的对象不特定。

6.公安机关对于应接受讯问、未被羁押的犯罪嫌疑人张某进行拘传属于具体行政行为。

7.暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件属于资格罚。

8.对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上的行政处罚。

9.小赵是 13 周岁的初中生，参与嫖娼被公安机关查获，公安机关应对小赵从轻处罚。

10.作出行政拘留的行政处罚前，行政机关应当告知当事人有要求听证的权利。

【注意】

1.公安机关向某供货商集中采购办公用品的行为受行政法调整（错误），原

因：受民法调整的民事行为，而非行政法。

2.在行政活动中不增加相对人程序负担，方便相对人办理相关事宜体现的是合理行政原则（错误），原因：体现高效便民原则，方便老百姓。

3.行政主体有且只能是行政机关（错误），原因：行政主体包括行政机关和被授权的组织。

4.某市监局任意改变了其所颁发的营业执照中所确定的营业范围，违反了行政行为效力的公定力（错误），原因：任意改变违反的是确定力。

5.具体行政行为的对象特定，抽象行政行为的对象不特定（正确），原因：即具体和抽象的区分标准。

6.公安机关对于应接受讯问、未被羁押的犯罪嫌疑人张某进行拘传属于具体行政行为（错误），原因：犯罪嫌疑人对应刑事行为，拘传是刑事强制措施。

7.暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件属于资格罚（正确）。

8.对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上的行政处罚（错误），原因：缺少“罚款”二字，不得给予两次以上罚款的行政处罚。

9.小赵是 13 周岁的初中生，参与嫖娼被公安机关查获，公安机关应对小赵从轻处罚（错误），原因：应当不予处罚。

10.作出行政拘留的行政处罚前，行政机关应当告知当事人有要求听证的权利（错误），原因：听证事项“大降吊，停关从”，行政拘留不属于听证法定事项。

【注意】若有任何问题可以下节课提前 10 分钟进入教室，或在粉笔圈子上给老师留言。

遇见不一样的自己

Be your better self